

1500795-79.2021.8.26.0491

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Desobediência

Magistrado: DAYANE APARECIDA RODRIGUES MENDES

Comarca: Rancharia

Foro: Foro de Rancharia

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... autônomo, já foi preso por tráfico em 2013. Sobre os fatos disse que já teve problemas com o policial que depôs; que desviou porque já teve problemas com os dois policiais; que colocou a mão na cabeça; depois o policial Lucas Patrick lhe deu um "rodo"; que teve duas fraturas em razão dos chupes dos policiais e foi ao hospital; que a vizinhança não o ajudou; que depois correu; que não ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rancharia

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Sete de Setembro, 964, ., Vila Guaçu - CEP 19600-000, Fone: (18) 3265-3389,

Rancharia-SP - E-mail: ranchariajec@tjsp.jus.br

1500795-79.2021.8.26.0491

SENTENÇA

Reclamação:

1500795-79.2021.8.26.0491 - Termo Circunstanciado

Data da Audiência:

25/08/2022 às 16:20h

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

ADÃO ULYSSES DE OLIVEIRA COIMBRA

Juíza de Direito: Dr.^a DAYANE APARECIDA RODRIGUES MENDES

Vistos.

ADÃO ULYSSES DE OLIVEIRA COIMBRA, devidamente qualificado nos autos (fl. 17), foi denunciado e está sendo processado perante este Juízo como incurso nas penas do artigo 330 do Código Penal.

Consta da denúncia que no dia 08 de setembro de 2021, por volta das 22h06min, na Rua Eliziano Roberto da Silva, n. 10, nesta cidade e Comarca de Rancharia, ADÃO ULYSSES DE OLIVEIRA COIMBRA, qualificado à fl. 17, desobedeceu a ordem legal de funcionário público. Segundo apurado, na data dos fatos, o DENUNCIADO se evadiu ao receber ordem legal de agentes de segurança que visavam busca pessoal (fls. 34/35). Regularmente citado (fl. 48), a denúncia foi recebida em 25/08/2022, prosseguiu-se à instrução e foram apresentadas as alegações finais da acusação e da defesa.

Nesta sede, o representante do Ministério Público requereu a absolvição por ausência de provas; a busca pessoal deve ser realizada quando houver fundada suspeita, o que não restou comprovada, na art. 240, §2º, do Código de Processo Penal, conforme gravação.

A defesa também requereu a absolvição por ausência de provas.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de ação penal pública na qual o Ministério Público imputa ao acusado a prática da conduta delitiva descrita no artigo 330 do Código Penal.

Não havendo nulidades ou questões de cuja prévia e imediata solução dependa o avanço a essa seara, conheço diretamente o mérito. A pretensão punitiva estatal é IMPROCEDENTE, nos termos da fundamentação que se passa a expor.

O artigo 330 do Código Penal assim descreve o delito de desobediência: "Desobedecer a ordem legal de funcionário público:"

Nos termos do artigo 330 do Código Penal, o crime de desobediência se consuma "[...] no momento em que o agente deixa de agir, quando deveria fazê-lo em determinação a ordem recebida (obrigação de fazer), ou, em face de ordem para não agir, pratica a conduta proibida quando deveria quedar-se inerte (obrigação de não fazer)" (PRADO, Luiz Régis. Comentários ao código penal, 11ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017).

Em que pese o boletim de ocorrência (fls. 01/02) e termo de depoimento (fl. 08), não há provas suficientes para a condenação.

A testemunha de acusação Valdecir Lopes, Policial Militar, disse que estavam em patrulhamento de rotina; tentaram realizar a busca pessoal mas ele se evadiu; que o réu é conhecido por outros crimes; o réu se recusou a mostrar o que tinha nas mãos; não foi a primeira vez que o réu resistiu à abordagem; que tentaram abordar o réu porque ele mudou de direção quando viu a viatura; que o policial Patrick também participou da abordagem, conforme gravação.

Interrogado, o réu Adão Ulysses de Oliveira Coimbra afirmou que tem 27 anos, uma filha menor de idade sob os cuidados da mãe, fez o segundo colegial, autônomo, já foi preso por tráfico em 2013. Sobre os fatos disse que já teve problemas com o policial que depôs; que desviou porque já teve problemas com os dois policiais; que colocou a mão na cabeça; depois o policial Lucas Patrick lhe deu um "rodo"; que teve duas fraturas em razão dos chupes dos policiais e foi ao hospital; que a vizinhança não o ajudou; que depois correu; que não fez boletim de ocorrência em relação aos policiais porque teve medo; tem fotos de quando foi agredido pelos policiais, conforme gravação.

Conforme lembrado pelo Promotor de Justiça, não há provas de que a abordagem se deu por fundada suspeita do réu, na forma do §2º do art. 240 do Código de Processo Penal, não sendo suficiente o fato do réu ter mudado de direção, considerando eventual inimizade entre os policiais e o réu.

Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para ABSOLVER o réu ADÃO ULYSSES DE OLIVEIRA COIMBRA, CPF: 423.218.658-14, qualificado à fl. 17, da prática do crime previsto no artigo 330 do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Sem custas, nos termos do § 9º do artigo 4º da Lei Estadual 11.608 de 2003.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, nos termos do artigo 72, § 6º das Normas de Serviço da Corregedoria Geral de Justiça. Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral e ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt comunicando a condenação do acusado.

Expeça-se certidão de honorários em favor do advogado nomeado para atuar em defesa do réu (fl. 44), intimando-o para retirada por meio do acesso eletrônico aos autos digitais do processo no prazo de cinco dias.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intimem-se.

Rancharia, 26 de agosto de 2022.